

1500045-07.2022.8.26.0600

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: LUIS FERNANDO VIAN

Comarca: Getulina

Foro: Foro de Getulina

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... entender que, no caso do delito de tráfico, dada a sua natureza, incompatível tal estipulação.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências: em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Getulina

Foro de Getulina

Vara Única

Rua Dr. Carlos de Campos, 660, Getulina-SP - cep 16450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500045-07.2022.8.26.0600 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500045-07.2022.8.26.0600

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2040709/2022 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-LINS, 22977219 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, AI6646-1/2022 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-LINS, 2040709 - DEL.POL.GETULINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Josimar Pereira de Souza

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIS FERNANDO VIAN

Vistos.

JOSIMAR PEREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c.c. artigo 1º, inciso I, da Lei nº. 8.072/90 c.c. art. 14, inciso II do Código Penal (tentativa).

De acordo com a denúncia, no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta das 23h59, na Rua Lucinda Martins, 909, Jardim Boavista, neste município e Comarca de Getulina/SP, ele, com manifesta intenção homicida, impelido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa, tentou matar Helder de Souza Camargo mediante golpes de faca, causando os ferimentos descritos no laudo de exame de

corpo de delito de fls. 123, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

A denúncia foi recebida às fls 139/140.

O réu foi citado às fls 153, tendo apresentado resposta à acusação às fls 158. Foi designada audiência de instrução e julgamento, cuja realização se deu em 17/08/2022 (fls 203/205), onde foram ouvidos a vítima, as testemunhas Haroldo Rodrigues de Sousa, Cristiano do Nascimento Pereira, Silvio Pereira, sendo, ao final, interrogado o acusado.

O réu foi pronunciado e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (fls 214/223).

Em plenário, o Ministério Público pugnou pela desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal de natureza leve.

A Defesa, em plenário, se manifestou no mesmo sentido.

Realizado o julgamento pelo E. Conselho de Sentença, nesta data, os jurados decidiram o seguinte: reconheceram a materialidade e a autoria, mas negaram o dolo de matar.

Trata-se, portanto, de decisão desclassificatória, em que os Senhores Jurados confirmaram a autoria do delito, mas afastaram a tese de tentativa de homicídio envolvendo a vítima.

Analisando a prova produzida, de rigor o reconhecimento da prática de delito de lesão corporal de natureza leve, em conformidade com as conclusões exaradas no Laudo Pericial de corpo de delito anexado às fls 122/123, que atestou a gravidade das lesões neste sentido, o que se amolda à descrição típica da infração prevista no art. 129, "caput" do CP.

É caso de se reconhecer as agravantes do motivo fútil e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, uma vez que vieram expressamente detalhadas na inicial acusatória e foram comprovadas durante a instrução do processo, sobretudo porque o acusado praticou o crime em virtude de uma prévia discussão de somenos importância com a vítima, bem como a surpreendeu com os golpes de faca pelas costas.

Não restou demonstrada nenhuma excludente de ilicitude, culpabilidade ou punibilidade, ônus que compete à defesa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal e da pacífica jurisprudência do STJ, razão pela qual a condenação do acusado pelo crime cuja desclassificação se verificou é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Passo a individualizar a pena do acusado, nos termos preconizados no art. 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta: deve ser considerada normal; antecedentes: o acusado ostenta uma condenação com trânsito em julgado, conforme se extrai de sua Folha de Antecedentes de fls 37/42. No entanto, tal circunstância será sopesada negativamente apenas na segunda fase da dosimetria, para fins de configuração da reincidência; conduta social: não há nos autos elementos concretos que o desabone; personalidade do agente: não foram amealhados elementos suficientes nos autos para valorá-la; motivos do crime: a motivação fútil será considerada negativamente na segunda etapa; circunstâncias do crime: são normais; as consequências do crime: as consequências do delito serão utilizadas para qualificá-lo como lesão grave.

Na primeira fase, diante dessas circunstâncias, fixo a pena-base ao réu em 03 meses de detenção.

Na segunda fase, estão presentes a agravante da reincidência (referente ao processo nº 0002184-37.2016.8.26.0205 - fls 41), bem como a do motivo fútil (art. 61, II, alínea "a" do CP) e o recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (art. 61, inciso II, alínea "c" do CP).

Desta forma, agravo a pena em 1/6 para cada uma das 03 agravantes reconhecidas, resultando numa reprimenda intermediária de 04 meses e 15 dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual permanece inalterada a reprimenda anterior que torno definitiva em 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Muito embora o réu tenha permanecido preso provisoriamente, deixo de analisar a detração (art. 387, § 2º, do CPP), em virtude da ausência dos elementos subjetivos da progressão de regime.

Assim, com fundamento no art. 33, do Código Penal, observadas a reincidência, a quantidade de pena aplicada e as circunstâncias judiciais, o condenado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva em regime semiaberto.

No caso concreto não se revela cabível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o condenado não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, notadamente por se tratar de crime cometido com violência contra a pessoa.

Na hipótese dos autos também não se revela cabível a suspensão condicional de pena, porquanto o condenado não preenche os requisitos do art. 73 do CP, haja vista que é reincidente.

Ante o exposto e, de acordo com o veredicto dos jurados que operou a DESCLASSIFICAÇÃO do crime doloso contra a vida, afastando o dolo homicida, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu JOSIMAR PEREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 129, "caput" do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a serem cumpridos no regime inicial semiaberto.

Considerando que o acusado está detido, preventivamente, desde o dia 12/02/2022 até 23/02/2022 e do dia 04/03/2022 (fls 87/90) até a presente data e, em face da pena acima aplicada, vislumbrando que já decorreu tempo suficiente para o seu cumprimento, entendo por bem DECLARA-LA EXTINTA, nos termos do art. 66, II da Lei 7.210.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. OMISSÃO NO DECISUM EMBARGADO. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA SUPERIOR À PENA DEFINITIVA IMPOSTA. DETRAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. Verificado que a prisão preventiva do réu foi superior à prisão definitiva imposta na sentença e mantida no acórdão, deve ser extinta a punibilidade do réu por cumprimento integral da pena fixada. 2. Embargos Declaratórios conhecidos e providos. Declarada extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena. (TJ-DF 07114459220208070004 DF 0711445-92.2020.8.07.0004, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 02/09/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 10/09/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Expeça-se, imediatamente, ALVARÁ DE SOLTURA clausulado, encaminhando-se ao presídio em que o réu se encontra recolhido.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por entender que, no caso do delito de tráfico, dada a sua natureza, incompatível tal estipulação.

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente ação criminal, tomem-se as seguintes providências: em cumprimento ao disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do quanto estatuído no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes criminais, fornecendo as informações sobre a condenação do réu.

Se for o caso, expeça-se certidão de honorários do defensor dativo, nos termos do Convênio da OAB/SP com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Concedo ao acusado, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual deixo de condená-los nas custas processuais.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

P.I.C.

Getulina, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA